

1506696-18.2020.8.26.0441

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... materialidade do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, foi devidamente evidenciada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 23/28), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 29/30), pelo laudo pericial de fls. 222/224 e pela prova oral produzida em juízo. Por seu turno, a autoria delitiva dos réus é igualmente comprovada, especialmente pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe - 2ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe - SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1506696-18.2020.8.26.0441 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506696-18.2020.8.26.0441

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NICOLE EMILY SIMÃO e outro

Juiz Substituto: Dr. CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Vistos.

I - RELATÓRIO:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das suas atribuições legais, denunciou DIEGO RIGUEIRA COMITRE e NICOLE EMILY SIMÃO, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos II, do Código Penal, porque, no dia 17 de dezembro de 2020, por volta das 00h50min, na Avenida Gheorge Popescu, nº830, Jardim Ribamar/Stella Maris, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, agindo em unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante violência e com grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, uma bicicleta, avaliada em R\$ 400,00 (quatrocentos reais)- fls. 26/27 e fotografia de fls. 24, pertencente à Danila Oliveira Santos, e tentaram subtrair sua bolsa, praticando o crime ainda em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID- 19.

Também consta que DIEGO RIGUEIRA COMITRE, atribuiu, a si, falsa identidade, para proveito próprio, apresentando-se, durante toda a ocorrência, inclusive perante a Unidade de Pronto Atendimento (fls. 71) e perante a Autoridade Policial como sendo Thiago Emiliano Rigueira Comitre, sendo a falsa identidade descoberta, em solo policial, através da análise digital no sistema LEAD, de maneira que foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 307, c.c. artigo 61, inciso II, alíneas "j", todos do Código Penal.

Em 17 de dezembro de 2020 a denúncia foi recebida (fls.116/118).

Citados (fls.183, 188), os réus apresentaram Reposta Escrita à acusação às fls.192/194 e 198/203.

Por decisão de fls.204/205, foi mantido o recebimento da denuncia em relação aos acusados.

Em instrução (fls.307/308), foi ouvida a vítima Danila, testemunhas, e ao final realizado o interrogatório dos réus.

Alegações finais orais pelo Ministério Público na forma oral. A defesa de Pedro requereu a absolvição do acusado. Por sua vez, as Defesas apresentaram memoriais escritos às fls.309/318 e 319/328.

É a síntese do necessário.

II - FUNDAMENTAÇÃO:

A pretensão acusatória merece INTEGRAL acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a materialidade, pela confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, sendo clara a tipicidade da conduta, não havendo dúvidas quanto à autoria, incidindo causa especial de aumento de pena relativa ao concurso de agentes.

A materialidade do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, foi devidamente evidenciada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 23/28), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 29/30), pelo laudo pericial de fls. 222/224 e pela prova oral produzida em juízo. Por seu turno, a autoria delitiva dos réus é igualmente comprovada, especialmente pelo seu reconhecimento em solo policial e em Juízo por parte da vítima, pelos depoimentos das testemunhas, bem como pela confissão, ainda que circunstanciada.

Por sua vez, a materialidade do crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, também está evidenciada pela prova oral produzida em juízo, inexistindo dúvidas quanto à autoria delitiva, que recai sobre o réu Diego Rigueira Comitre.

Eis a síntese da prova oral produzida.

A vítima Danila explicou em Juízo que estava andando de bicicleta quando foi abordada pelo casal de réus. Foi trombada pelo réu Diego, de modo que a ré Nicole lhe puxou por trás, empunhando o simulacro. O réu Diego montou na bicicleta e se evadiu. A vítima correu atrás para recuperar a bicicleta. Nesse momento, a ré lhe apontou a arma de brinquedo. A polícia chegou na hora. Não perdeu os réus de vista. Percebeu que era um simulacro.

O policial militar CAIO PEREIRA SANTIAGO relatou em Juízo que estavam saindo de outra ocorrência. No caminho, viram três pessoas na via, a uma certa distância. Viram quando uma empurrou a outra de cima da bicicleta. Vendo o ato de violência, se dirigiram ao local. Os réus já estavam empreendendo fuga. Logo em seguida, conseguiram detê-los. A vítima disse que tentaram roubar sua bicicleta. O réu Diego conseguiu fugir com a bicicleta, após anunciar o roubo e empurrar a vítima da bicicleta. A ré Nicole estava empunhando o simulacro de arma de fogo. O réu Diego, a todo momento, dava o nome de Thiago, o que só foi descoberto na delegacia. A vítima tinha lesões em uma das pernas e nos braços. A violência foi aplicada pelos réus para que conseguissem a subtração do bem. A Nicole dispensou o simulacro em uma área de mata. Não perderam os réus de vista em nenhum momento. A vítima permaneceu no local do roubo. Os réus foram detidos a cerca de 50 ou 100 metros do

roubo, tendo a vítima acompanhado tudo. Logo no momento da abordagem, o réu Diego deu o nome de Thiago. Ele manteve esse mesmo nome na UPA. Foi a Polícia Civil que conseguiu identificá-lo, mas não sabe dizer por meio de qual pesquisa. Não se recorda de haver lesões nos réus. O réu não apresentou qualquer documento, apenas mencionou que seu nome era Thiago. Não se lembra se ele mencionou algum motivo para dar esse nome.

O policial militar NEVERSON RODRIGO DIAS descreveu em Juízo que estavam em patrulhamento de rotina quando viram movimentação de três pessoas, os réus e a vítima. Se aproximaram e os réus se evadiram. Ambos foram detidos. A vítima relatou como foi o crime e estava com algumas lesões. A vítima os reconheceu no local. Segundo a vítima, Diego tentou tomar sua bicicleta e a ré Nicole empunhava a arma.

O policial militar JOÃO PAULO LOPES DA SILVA descreveu em Juízo que viu o que parecia uma briga. Quando se aproximaram, os réus se evadiram com a bicicleta. Abordou o réu Diego em uma via paralela e ele apresentou outro nome, o que só foi descoberto na delegacia. A ré Nicole tinha um simulacro. A vítima lhe disse que tentou reagir ao roubo. Não conhecia Diego, mas já conhecia Nicole de outra ocorrência.

O réu DIEGO RIGUEIRA COMITRE, ouvido em Juízo disse que no dia dos fatos, estava no trilho do trem sozinho. Estava fumando crack lá. Não conhecia a ré. Ela lhe pediu um cigarro. Deu a ela um cigarro. Depois, deu um “trago” para ela. Ela ficou sentada no trilho do trem do seu lado, disse que fazia programa. Não se interessou, pois estava sob uso de droga. A ré lhe disse que tinha um alumínio na bolsa. Quando ela pegou, viu uma arma na bolsa dela. Questionou e ela disse que era de brinquedo. Depois ela disse que mantinha a arma para se proteger nos programas. Decidiu ir embora. Foram descendo para a avenida. Na hora, estava vindo uma moça de bicicleta. Ela sacou a arma da bolsa e foi para cima da menina. A moça pulou da bicicleta e ela caiu do seu lado. Ficou assustado. Pegou a bicicleta para sair dali. Viu a viatura vindo de longe. Largou a bicicleta e saiu correndo. Três quarteirões para baixo o policial lhe pegou. Já teve problemas com a justiça por conta de um crime sexual e ficou com medo de ser “zoado” pelos policiais. Deu o nome de seu irmão. Não deu o nome verdadeiro por medo de apanhar, mas quando chegou na delegacia deu seu nome verdadeiro para o carcereiro. Seu erro foi ter pego a bicicleta. Ia continuar fazendo uso de drogas, mas decidiu ir embora porque viu o simulacro na bolsa da ré e viu que era “BO”. Ela continuou insistindo que queria mais um trago, mas não quis continuar usando drogas no local por conta de ter visto o simulacro.

A ré NICOLE EMILY SIMÃO, em juízo, afirmou que são verdadeiros os fatos. No dia, encontrou com o Diego. Não conhecia ele. Tinha visto ele uma vez só antes. No segundo dia em que o viu, ele lhe chamou para usarem drogas juntos. Foram caminhando até a praia. Ele tinha pedido que guardasse o simulacro que estava com ele. Na hora que estavam voltando da praia, o Diego foi e “trombou” com a vítima, que caiu. Ficou parada, olhando. Ele entrou em luta corporal com a vítima e foi derrubado por ela. Nesse momento, tirou o simulacro da bolsa, mas quando olhou para o lado viu a viatura. Guardou o simulacro e saiu andando. Ofereceu para fazer programa com o Diego em troca da droga, que era dele. Estavam juntos no dia. Não combinaram o roubo antes, foi “de imediato”, ele tomou a atitude de trombar na vítima. Aderiu a essa atitude. Não tentaram pegar a bolsa da vítima.

Esse é o contexto probatório.

A negativa apresentada pelo acusado Diego tentando eximir-se da responsabilidade penal, carente em si de verossimilhança, vem isolada nos autos, confrontada pelas demais provas colhidas, as quais demonstram à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

Por outro lado, a confissão prestada em Juízo pela ré Nicole, de espontaneidade

inquestionável, não destoa do restante da prova produzida.

O modo como se deu a subtração foi descrito pormenorizadamente pela vítima em Juízo, ratificando que foi abordada pelo casal de réus, de modo que a ré Nicole lhe puxou por trás, empunhando o simulacro. O réu Diego montou na bicicleta e se evadiu. A vítima correu atrás para recuperar a bicicleta. Nesse momento, a ré lhe apontou a arma de brinquedo. A polícia chegou na hora. Não perdeu os réus de vista. Percebeu que era um simulacro.

Ademais, os policiais militares que efetuaram o flagrante esmiuçaram-se nos detalhes quanto ao dia do crime, expondo que estavam saindo de outra ocorrência. No caminho, viram três pessoas na via, a uma certa distância. Observaram o momento que uma empurrou a outra de cima da bicicleta. Vendo o ato de violência, dirigiram-se ao local. Os réus já estavam empreendendo fuga. Logo em seguida, conseguiram detê-los. A vítima disse que tentaram roubar sua bicicleta. O réu Diego conseguiu fugir com a bicicleta, após anunciar o roubo e empurrar a vítima da bicicleta. A ré Nicole estava empunhando o simulacro de arma de fogo. O réu Diego, a todo momento, dava o nome de Thiago, o que só foi descoberto na delegacia. A vítima tinha lesões em uma das pernas e nos braços. A violência foi aplicada pelos réus para que conseguissem a subtração do bem. A Nicole dispensou o simulacro em uma área de mata. Não perderam os réus de vista em nenhum momento. A vítima permaneceu no local do roubo. Os réus foram detidos a cerca de 50 ou 100 metros do roubo, tendo a vítima acompanhado tudo. Logo no momento da abordagem, o réu Diego deu o nome de Thiago.

É certo que o depoimento dos policiais deve ser apreciado com cautela pelo magistrado. A nobre função por eles exercida, merecedora de todo o respeito e consideração, envolve diretamente a repressão da criminalidade e, portanto, está em constante tensão com direitos constitucionais, ao mesmo tempo em que busca garanti-los. Disso decorre uma natural propensão de agentes de segurança a justificar a conduta que adotaram no exercício de suas dignas atribuições, ratificando-a em juízo, o que pode resultar na tendência de atribuir ao réu a prática da ação ilícita objeto de apuração. Isso, contudo e evidentemente, não obsta o depoimento de policiais; apenas suscita cuidado em sua valoração.

A esse respeito, é a lição doutrinária:

“É de bom senso e cautela que o magistrado dê valor relativo ao depoimento, pois a autoridade policial, naturalmente, vincula-se ao que produziu investigando o delito, podendo não ter a isenção indispensável para narrar os fatos, sem uma forte dose de interpretação. Outros policiais também podem ser arrolados como testemunhas, o que, como regra, ocorre com os realizadores da prisão em flagrante. Nesse caso, podem narrar importantes fatos, embora não deva o juiz olvidar poderem eles estar emocionalmente vinculados à prisão efetivada, pretendendo validá-la e consolidar o efeito de suas atividades. Cabe, pois, especial atenção para a avaliação da prova e sua força como meio de prova totalmente isento” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Grupo GEN, 2021 e-book).

O C. Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar a respeito do valor probatório do depoimento de policiais:

“A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1.^a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (HC 485.543 SP, 5.^a T., rel. Felix Fischer, 21.05.2019, v.u.).

Nesse aspecto, ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem a verdade quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão.

As circunstâncias da prisão dos réus e da apreensão da res foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais apresentaram relatos detalhados e convincentes, coincidentes e harmônicos entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial acerca do ocorrido. Coerentes e precisos, expostos de forma coesa e lógica, merecem credibilidade os depoimentos das testemunhas.

Não há nos autos indicação qualquer de motivo para vítima e testemunhas se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar os réus.

O conjunto probatório é seguro e convincente, dado que é pela narrativa pormenorizada da vítima, com reconhecimento seguro dos réus ratificado em Juízo, bem assim pelos relatos coincidentes das testemunhas, de tal sorte que materialidade e autoria do delito encontram-se perfeitamente comprovadas.

A participação dos dois agentes foi bem destacada pela vítima, que deu notícia de haverem ambos dado a perceber ajuste de vontades em atuação concatenada, inclusive individualizada com clareza as condutas de cada qual, sendo abordada por ambos, verificada repartição de atos de execução a caracterizar participação equivalente e igualmente importante de ambos, incidindo a causa de aumento.

A consumação foi atingida, embora não se tenha conquistado a posse tranquila e desvigiada do bem dada a intervenção policial, que presenciou a ação delituosa, perseguido e abordado os agentes sem que fosse perdido de vista.

Acrescento, outrossim, que não se cogita a descassificação do crime de roubo para receptação em relação ao réu Diego, visto que, conforme depoimento da vítima, Diego trombou com ela, Nicole puxou-a para trás, empunhando o simulacro e, por fim, o réu evadiu-se com o bem, afastando-se por derradeiro a tese defensiva, dado que restou evidenciada a atuação de Diego no momento do fato, praticando a violência contra a vítima para executar a subtração.

Por fim, quanto ao crime do artigo 307, do Código Penal, verifico que, realizada a prisão em flagrante, o acusado DIEGO atribuiu, a si, falsa identidade, para proveito próprio, apresentando-se, durante toda a ocorrência, inclusive perante a Unidade de Pronto Atendimento (fls. 78) e perante a Autoridade Policial como sendo Thiago Emiliano Rigueira Comitre no ato da flagrância, sendo a falsa identidade descoberta somente em solo Policial.

Doravante, não há falar ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral, pois a conduta ilícita adotada pelo réu não se refere à honra ou qualquer valor ético-social, mas teve apenas a intenção de obter vantagem em seu próprio proveito.

Assim, verifico que o depoimento dos policiais militares foram uniformes e incontroverso ao descreverem os fatos conforme descrito na denúncia. No mais, não se vislumbra nenhum motivo para incriminar falsamente o acusado, razão pela qual suas declarações merecem ser recebidas como verdadeiras.

Portanto, a condenação é de rigor. Passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusados.

Quanto à acusada NICOLE EMILY SIMÃO:

Ao delito descrito pelo caput do artigo 157 do Código Penal são cumulativamente

cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade da agente não destoa do ordinário. Sobre sua conduta social e personalidade, não foram colhidos elementos concretos que possam desaboná-las. O motivo do crime já é reprimido pelo próprio tipo penal. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o desencadeamento causal da conduta delituosa; os antecedentes serão apreciados a seguir.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (fls. 102/103) e a atenuante do artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal, pela confissão prestada pela acusada, motivo pelo qual, compensadas as circunstâncias, mantém-se a pena inicial de 4 anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Afasto a agravante da alínea "j" do inciso II do artigo 61 do Código Penal, pois não restou devidamente comprovado nos autos que a ré se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da Covid-19, para o cometimento do crime, tampouco sua conduta serviu para agravar o cenário pandêmico.

Incide sobre o quantum fixado a causa especial de aumento de pena do inciso II do parágrafo 2º do artigo 157, no patamar de 1/3, indo as penas a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Quanto ao acusado DIEGO RIGUEIRA COMITRE:

Ao delito descrito pelo caput do artigo 157 do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do agente não destoa do ordinário. Sobre sua conduta social e personalidade, não foram colhidos elementos concretos que possam desaboná-las. O motivo do crime já é reprimido pelo próprio tipo penal. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o desencadeamento causal da conduta delituosa, motivo pelo qual a pena permanece como lançada.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes ausentes as causas atenuantes. Presente a agravante genérica prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal (fls.104/107 - autos nº 0002439-81.2011.8.26.0136), dada a reincidência do acusado, que motiva o aumento de 1/6, indo as penas a 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Afasto a agravante da alínea "j", inciso II, do artigo 61 do Código Penal, pois não restou devidamente comprovado nos autos que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da Covid-19, para o cometimento do crime, tampouco sua conduta serviu para agravar o cenário pandêmico.

Por fim, incide sobre o quantum fixado a causa especial de aumento de pena do inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, no patamar de 1/3, indo as penas a 7 (sete) anos de reclusão e 16 dias multa.

Quanto ao delito descrito pelo caput do artigo 307 do Código Penal:

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do agente não destoa do ordinário. Sobre sua conduta social e personalidade, não foram colhidos elementos concretos que possam desaboná-las. O

motivo do crime já é reprimido pelo próprio tipo penal, de modo que a pena permanece como lançada.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes as causas atenuantes. Presente a agravante genérica prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal (fls.104/107 - autos nº 0002439-81.2011.8.26.0136), configurada a reincidência, que motiva o aumento de 1/6, indo a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Por fim, afasto a agravante da alínea "j", inciso II, do artigo 61 do Código Penal, pois não restou devidamente comprovado nos autos que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da Covid-19, para o cometimento do crime, mantendo-se a pena tal como lançada.

Presente o concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal, de rigor a soma das penas fixadas.

REGIME INICIAL:

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime fechado, único que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a gravidade concreta e objetiva da conduta em exame, que reclama reação severa, proporcional e seguramente eficaz, além da reincidência e maus antecedentes dos acusados.

Na falta de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas dos acusados, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois o crime foi praticado mediante grave ameaça. Incabível, ainda, a suspensão condicional da pena, em razão do montante fixado.

III - DECIDO:

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar:

1) NICOLE EMILY SIMÃO, por infração ao artigo 157, §2º do Código Penal, à uma pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, no mínimo unitário, a ser cumprida inicialmente no REGIME FECHADO;

2) DIEGO RIGUEIRA COMITRE, por infração ao artigo 157, parágrafo 2º, do Código Penal, às penas de 7 (sete) anos de reclusão, além de 16 (dezesesseis dias multa), no mínimo legal, a ser cumprida inicialmente no REGIME FECHADO; além da pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de DETENÇÃO, em relação ao crime do artigo 307 do Código penal, a ser cumprida inicialmente no regime SEMIABERTO, considerando os maus antecedentes e reincidência do acusado.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar dos acusados no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, acentuado o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram, devendo ser prontamente implantado em estabelecimento penal condizente ao regime ora fixado.

Assim, denego aos réus o direito de apelar em liberdade, o que faço com base nos

artigos 312, 313, incisos I e II, e 387, §2º, todos do Código de Processo Penal, sem prejuízo a que imediatamente dê início ao cumprimento de pena e seja prontamente implantado em estabelecimento penal condizente ao regime ora fixado.

Autorizo que se proceda à destruição da arma apreendida. Oficie-se desde logo para tanto.

Após o trânsito em julgado:

a) elabore-se cálculo de multa, destine-se a fiança ao pagamento (art. 336, CPP) e intime-se o réu para o pagamento do restante, se houver; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; havendo excedente da fiança, expeça-se mandado de levantamento em favor do réu (art. 347, CPP);

b) expeça-se mandado de prisão e, verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia/aditamento;

c) comuniquem-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ);

d) Intimem-se a vítima do conteúdo desta sentença, nos termos do artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, com alteração da Lei nº 11.690/2008.

e) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Comunique-se o(s) ofendido(s) da presente sentença, na forma do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Deixo de fixar indenização mínima, à míngua de pedido ou de parâmetros seguros para tanto.

Custas na forma da lei.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

Peruíbe, 10 de janeiro de 2022.

CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO
Juiz Substituto
(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA